



PUTUSAN
Nomor 3425 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **I NYOMAN NESA,**
2. **I MADE OKO, S.Pt., (Anak kandung Tergugat I),**
3. **I NENGAH SEMARA PUTRA, S.Sn., (Anak Kandung Tergugat I),**

Kesemuanya bertempat tinggal di Br. Sema, Desa Pering, Kecamatan Blahbatu, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada I Nengah Juliana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Juliana, Silaen & Partners, beralamat di Dewa Ruci Building, Blok C, Nomor 2, Jalan Sunset Road, Simpang Siur, Kuta, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2023;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

Ir. ANDI DALIANDI (Direktur PT Citrakarsa Hanganjaya Property), bertempat tinggal di Perum Permata Arsandi, B 11, Br. Tangguntiti, Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alfian Trenggana, S.H., M.H., C.P.L., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Insani, beralamat di Jalan Lingga Bumi, Nomor F56, Badung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2022;

Termohon Kasasi;

D a n :

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 3425 K/Pdt/2023



1. **NOTARIS SUMARDI, S.H., M.Kn.**, beralamat di By Pas Dharma Giri, Nomor 169, Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali;
2. **PT ANUGRAH SANG ALAM (ASA)**, berkedudukan di Jalan Tukad Badung, Nomor 6D, Denpasar, Bali;
3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR, PROVINSI BALI**, yang diwakili oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Gianyar, I Made Sumadra, S.SiT., M.M., berkedudukan di Jalan Sahadewa, Nomor 7, Gianyar, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Gusti Ngurah Gede Darma Arta, S.SiT., M.H., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, Jalan Sahadewa, Komplek Civic Centre, Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2022;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

1. Melarang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V untuk melakukan perbuatan hukum terhadap tanah dan bangunan 30 (tiga puluh) unit yang berdiri di atasnya dalam bentuk apapun terkait dengan tanah:
 - a. Sertipikat Hak Milik SHM 00683, SPPT Nomor 51.04.020.002.018-0021.0, luas 5.950 m² (lima ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) atas nama I Nyoman Nesa

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 3425 K/Pdt/2023



alamat di Jalan Segara Willis, Desa Pering, Kecamatan Blahbatu, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dengan batas batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah barat : saluran subak pertanian,
- Sebelah timur : tanah milik I Nyoman Nesa,
- Sebelah selatan : I Ketut Mawan,
- Sebelah utara : I Wayan Mandra;

b. Tanah SPPT Nomor 51.04.020.002.018-0022.0, luas 4.730 m² (empat ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) dan telah disertifikatkan dan dipecah menjadi 37 (tiga puluh tujuh) bidang, atas nama I Nyoman Nesa, alamat di Jalan Segara Willis, Desa Pering, Kecamatan Blahbatu, Kabupaten Gianyar Bali, dengan batas batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah barat : I Nyoman Nesa,
- Sebelah timur : jelinjangan/saluran hujan,
- Sebelah selatan : I Ketut Mawan,
- Sebelah utara : I Wayan Mandra;

2. Melakukan sita jaminan (*conversatoir beslag*) terhadap tanah-tanah dan bangunan 30 (tiga puluh) unit yang berdiri di atasnya dalam bentuk apapun terkait dengan tanah:

a. Sertipikat Hak Milik SHM 00683, SPPT Nomor 51.04.020.002.018-0021.0, luas 5.950 m² (lima ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) atas nama I Nyoman Nesa alamat di Jalan Segara Willis, Desa Pering, Kecamatan Blahbatu, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dengan batas batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah barat : saluran subak pertanian,
- Sebelah timur : tanah milik I Nyoman Nesa,
- Sebelah selatan : I Ketut Mawan,
- Sebelah utara : I Wayan Mandra;

b. Tanah SPPT Nomor 51.04.020.002.018-0022.0, luas 4.730 m² (empat ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) dan telah



disertifikatkan dan dipecah menjadi 37 (tiga puluh tujuh) bidang, atas nama I Nyoman Nesa, alamat di Jalan Segara Willis, Desa Pering, Kecamatan Blahbatu, Kabupaten Gianyar Bali, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah barat : I Nyoman Nesa,
- Sebelah timur : jelinjingan/saluran hujan,
- Sebelah selatan : I Ketut Mawan,
- Sebelah utara : I Wayan Mandra;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan demi hukum surat pernyataan yang dibuat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dihadapan Tergugat IV masing-masing:
 - Surat Pernyataan I tertanggal 14 Juli 2017,
 - Surat Pernyataan II tertanggal 29 Juni 2018,
 - Surat Pernyataan III tertanggal 03 Oktober 2018,
 - Surat Pernyataan IV tertanggal 18 Februari 2019,adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Membatalkan seluruh transaksi jual beli objek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat V;
5. Menyatakan demi hukum penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan demi hukum, seluruh bukti-bukti penguasaan atas objek sengketa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V secara bersama-sama secara tanggung renteng untuk

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 3425 K/Pdt/2023



mengganti kerugian materiil dan *immateriil* kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian Materiil:

Hilangnya hak untuk menikmati objek masalah tanah hak milik dengan pemecahan 52 sertifikat dengan Nomor Sertipikat SHM 05840 s.d. Nomor 05891;

- Kalau dinilai dengan harga jual sekarang dan ditotal dengan jumlah 30 (tiga puluh) unit rumah yang jadi serta beberapa yang telah laku dipasarkan atau terima uang tanda jadi adalah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);

- Kerugian *Immateriil*:

- Berupa hilangnya pekerjaan karena tempat usaha yang tidak dapat berfungsi lagi, banyak waktu dan terkurasnya pikiran yang tidak ternilai harganya yang di dalam gugatan ini Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000.000, (lima miliar rupiah);

Maka sudah sepatutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dihukum untuk mengganti kerugian bersama-sama/secara tanggung renteng sejumlah Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah) dan bilamana salah satu pihak tidak mampu membayar, maka pihak yang lainnya akan menutupi kewajiban tersebut dan wajib membayar, maka pihak yang lainnya akan menutupi kewajiban tersebut dan wajib dibayar tunai pada saat putusan perkara ini diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I atau siapapun juga untuk menyerahkan kembali objek sengketa secara sukarela kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 3425 K/Pdt/2023



Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan mempunyai kekuatan hukum tetap dan sampai dilaksanakan;

10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Gianyar *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, dan IV, V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I, II, dan III:

- Gugatan *ne bis in idem*;

Eksepsi Tergugat IV:

- Gugatan keliru dan kabur;
- Gugatan Penggugat salah subjek;
- Gugatan *ne bis in idem*;

Eksepsi Tergugat V:

- Gugatan *persona standi in judicio*;
- Eksepsi *error in persona/exceptio in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, dan III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat I dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 29 Juni 2018, 3 Oktober 2018 dan 18 Februari 2019 adalah sah dan mengikat secara hukum;



3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi adalah sebagai penjual yang beriktikad baik dikarenakan telah mengikuti semua prosedur, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan patut mendapat perlindungan hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi lalai melaksanakan kewajibannya sebagai pembeli tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 683 yang berasal dari SPPT Nomor 51.04.020.002.018-0021.0, dengan luas 5.950 m² (lima ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Segara Wilis, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, atas nama I Nyoman Nesa (Tergugat I);
5. Menyatakan hukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi melakukan ingkar janji/wanprestasi, sehingga terhadap Surat Pernyataan tertanggal 29 Juni 2018, 3 Oktober 2018 dan 18 Februari 2019 adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan tidak melakukan kewajiban pembayaran sebagaimana dalam Surat Pernyataan tertanggal 29 Juni 2018, 3 Oktober 2018 dan 18 Februari 2019 adalah perbuatan ingkar janji/wanprestasi kepada Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi;
7. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi akibat perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dengan perincian kerugian sebagai berikut:
Kerugian materiil yang diderita oleh Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi, adalah sebagai berikut:
 - a. Ganti rugi karena akibat perbuatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi kepada Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi selama kurang lebih 5 (lima) tahun

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 3425 K/Pdt/2023



yang tidak melunasi pembayaran pembelian tanah yang sebesar Rp4.760.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah), apabila diperhitungkan uang Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dalam penjualan tanah tersebut dengan bunga. Bilamana uang Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut di depositokan pada bank dengan bunga 6 % (enam persen)/tahun, maka kerugian yang dialami Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Bunga per tahun = $\text{Rp}4.760.000.000,00 \times 6\% = \text{Rp} 285.600.000,00$,

Bunga selama 4 tahun = $\text{Rp}285.600.000,00 \times 5 = \text{Rp}1.428.000.000,00$;

- b. Ganti rugi akibat perbuatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi kepada Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi yang tidak melunasi pembelian tanah selama 4 (empat) tahun, dimana tujuan utama Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi menjual tanah SHM Nomor 683 yang terletak di Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar seluas 5.490 m² (lima ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) untuk membayar utang-utang di LPD Adat Sema/Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, yaitu utang Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi sebesar Rp141.094.000,00 (seratus empat puluh satu juta sembilan puluh empat rupiah), utang Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi sebesar Rp1.226.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta rupiah) dan utang Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat III dalam Rekonvensi sebesar Rp1.104.000.000,00 (satu miliar seratus empat juta rupiah), sehingga Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mengalami kerugian yang sangat besar yaitu utang tambah bunga tambah bunga keterlambatan mengalami pembengkakan utang menjadi Rp2.471.094.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh empat ribu rupiah);



c. Biaya advokat dalam menangani perkara gugatan *a quo* sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Maka total kerugian materiil adalah sebesar Rp1.428.000.000,00 + Rp2.471.094.000,00 + Rp100.000.000,00 sehingga totalnya sebesar Rp3.999.094.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh empat rupiah);

Kerugian *Immateriil*:

Bahwa akibat gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi ini tanpa hak, tanpa dasar ini telah merugikan Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dalam hal waktu, tenaga, pikiran dan mencemarkan nama baik Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang tidak dapat dinilai dengan apapun, tetapi walaupun demikian, jika kerugian tersebut dinilai dengan sejumlah uang, maka kerugian *immateriil* yang diderita oleh Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi disetarakan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Sehingga total kerugian materiil dan *immateriil* yang diderita oleh Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebesar Rp4.999.094.000,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh empat rupiah);

8. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dalam melaksanakan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menyatakan hukum putusan perkara ini dapat dilakukan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi dari Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bergerak ataupun harta tidak bergerak dari Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 3425 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gianyar telah memberikan Putusan Nomor 127Pdt.G/2022/PN Gin, tanggal 19 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 29 Juni 2018, 3 Oktober 2018 dan 18 Februari 2019 adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi adalah sebagai penjual yang beritikad baik dikarenakan telah mengikuti semua prosedur, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan patut mendapat perlindungan hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan kewajibannya sebagai pembeli tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 683 yang berasal dari SPPT Nomor 51.04.020.002.018-0021.0, dengan luas 5.950 m² (lima ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Segara Wilis, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, atas nama I Nyoman Nesa (Tergugat I);

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 3425 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan ingkar janji/wanprestasi sehingga terhadap Surat Pernyataan tertanggal 29 Juni 2018, 3 Oktober 2018 dan 18 Februari 2019 adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan tidak melakukan kewajiban pembayaran sebagaimana dalam Surat Pernyataan tertanggal 29 Juni 2018, 3 Oktober 2018 dan 18 Februari 2019 adalah perbuatan ingkar janji/wanprestasi kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.494.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt/2023/PT DPS, tanggal 16 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Gin, tanggal 19 Desember 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat/Pembanding;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 29 Juni 2018, tertanggal 3

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 3425 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2018, dan tertanggal 18 Februari 2019 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt/2023/PT DPS *juncto* Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Gin, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dalam Putusan Banding Nomor 11/Pdt/2023/PT DPS, tertanggal 16 Februari 2023 tersebut;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar dalam Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Gin, tertanggal 19 Desember 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi/Tangkisan:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi/tangkisan Para Tergugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

2. Menyatakan hukum bahwa Surat Pernyataan tanggal 29 Juni 2018, Surat Pernyataan tanggal 3 Oktober 2018, dan Surat Pernyataan tanggal 18 Februari 2019 adalah sah dan mengikat secara hukum;

3. Menyatakan hukum bahwa perkara *a quo* adalah *ne bis in idem*;

4. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dari Penggugat dalam perkara *a quo*;

5. Menolak permohonan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana mestinya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 29 Juni 2018, 3 Oktober 2018, dan 18 Februari 2019 adalah sah dan mengikat secara hukum;

3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi adalah sebagai penjual yang beriktikad baik

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 3425 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan telah mengikuti semua prosedur, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan patut mendapat perlindungan hukum;

4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Konvensi lalai melaksanakan kewajibannya sebagai pembeli tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 683, dengan luas 5.950 m² (lima ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Segara Wilis, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, atas nama I Nyoman Nesa (Tergugat I);
5. Menyatakan hukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Konvensi melakukan ingkar janji/wanprestasi sehingga terhadap Surat Pernyataan tertanggal 29 Juni 2018, 3 Oktober 2018, dan 18 Februari 2019 adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan tidak melakukan kewajiban pembayaran sebagaimana dalam Surat Pernyataan tertanggal 29 Juni 2018, 3 Oktober 2018, dan 18 Februari 2019 adalah perbuatan ingkar janji/wanprestasi kepada Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi;
7. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi akibat perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dengan perincian kerugian sebagai berikut:
Kerugian materiil yang diderita oleh Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi, adalah sebagai berikut:
 - a. Ganti rugi karena akibat perbuatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi kepada Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi selama kurang lebih 5 (lima) tahun yang tidak melunasi pembayaran pembelian tanah yang sebesar Rp4.760.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah), apabila diperhitungkan uang Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dalam penjualan tanah tersebut dengan bunga. Bilamana uang Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 3425 K/Pdt/2023



Rekonvensi tersebut didepositokan pada bank dengan bunga 6 % (enam persen)/tahun, maka kerugian yang dialami Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Bunga per tahun = $\text{Rp}4.760.000.000,00 \times 6 \% = \text{Rp} 285.600.000,00$,

Bunga selama 4 tahun = $\text{Rp}285.600.000,00 \times 5 = \text{Rp}1.428.000.000,00$;

b. Ganti rugi akibat perbuatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi kepada Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi yang tidak melunasi pembelian tanah selama 4 (empat) tahun, dimana tujuan utama Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi menjual tanah SHM Nomor 683 yang terletak di Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar seluas 5.490 m^2 (lima ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) untuk membayar utang-utang di LPD Adat Sema/Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, yaitu utang Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi sebesar $\text{Rp}141.094.000,00$ (seratus empat puluh satu juta sembilan puluh empat rupiah), utang Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi sebesar $\text{Rp}1.226.000.000,00$ (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta rupiah) dan utang Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat III dalam Rekonvensi sebesar $\text{Rp}1.104.000.000,00$ (satu miliar seratus empat juta rupiah), sehingga Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mengalami kerugian yang sangat besar yaitu utang tambah bunga tambah bunga keterlambatan mengalami pembengkakan utang menjadi $\text{Rp}2.471.094.000,00$ (dua miliar tiga ratus juta rupiah);

c. Biaya advokat dalam menangani perkara gugatan *a quo* sebesar $\text{Rp}100.000.000,00$ (seratus juta rupiah);

Maka total kerugian materiil adalah sebesar $\text{Rp}1.428.000.000,00 + \text{Rp}2.471.094.000,00 + \text{Rp}100.000.000,00$ sehingga totalnya sebesar $\text{Rp}3.999.094.000,00$ (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh empat rupiah);

Kerugian *Immateriil*:

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 3425 K/Pdt/2023



Bahwa akibat gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi ini tanpa hak, tanpa dasar ini telah merugikan Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dalam hal waktu, tenaga, pikiran dan mencemarkan nama baik Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang tidak dapat dinilai dengan apapun, tetapi walaupun demikian, jika kerugian tersebut dinilai dengan sejumlah uang, maka kerugian *immateriil* yang diderita oleh Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi disetarakan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); Sehingga total kerugian materil dan *immateriil* yang diderita oleh Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebesar Rp4.999.094.000,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh empat rupiah);

8. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dalam melaksanakan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menyatakan hukum putusan perkara ini dapat dilakukan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi dari Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bergerak ataupun harta tidak bergerak dari Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Maret 2023 yang pada

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 3425 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi, sedangkan Para Turut Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 3 Maret 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Maret 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Gianyar, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III yang telah membuat Surat Pernyataan/Perjanjian dengan Penggugat yang dilakukan secara tidak seimbang dan adanya penyalahgunaan keadaan dimana pada dasarnya perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik terlebih lagi Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah mengadakan perbuatan hukum lain yaitu memberikan ijin/perintah kepada Tergugat V untuk membangun perumahan di tempat yang sama adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sedangkan Tergugat IV sesuai fakta hukum di persidangan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya mengenai akan dilanjutkan atau tidaknya kerjasama berdasarkan perjanjian tersebut harus berdasarkan kesepakatan para pihak, khususnya antara Penggugat dengan Tergugat I yang telah membuat perjanjian awal, sehingga perbuatan Tergugat I yang dengan serta merta membuat perbuatan hukum lain dengan pihak Tergugat V adalah bertentangan dengan hukum, sebaliknya pihak Penggugat dalam memenuhi perjanjian harus dilandasi apa yang menjadi asas dalam suatu perjanjian "*pacta sunt servanda*" yaitu setiap janji harus ditepati dan dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sudah tepat pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar bahwa Surat tanggal

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 3425 K/Pdt/2023



14 Juli 2017 adalah sah dan mengikat, sedangkan Surat tanggal 29 Juni 2018, Surat tanggal 3 Oktober 2018 dan Surat tanggal 18 Februari 2019 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Bahwa oleh karena Para Tergugat I, II, III, dan V terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka gugatan Penggugat Konvensi dapat dikabulkan untuk sebagian;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I NYOMAN NESA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 3425 K/Pdt/2023



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **I NYOMAN NESA**, 2. **I MADE OKO, S.Pt., (Anak kandung Tergugat I)**, 3. **I NENGAH SEMARA PUTRA, S.Sn., (Anak Kandung Tergugat I)** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Fiona Imnazwen, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fiona Imnazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 3425 K/Pdt/2023